



GUIA DO PROPRIETÁRIO

GUIA COMPLETO DO PROPRIETÁRIO

Vender a Casa em Portugal

Quanto vale a sua casa, quanto lhe vai ficar no bolso e todos os passos até às chaves entregues.

Índice

01	Perceber o mercado antes de decidir vender	4
02	Quanto vale realmente a sua casa	5
03	Quanto lhe vai ficar no bolso: todos os custos	6
04	Mais-valias, explicadas sem letra miúda	8
05	Os documentos que precisa de reunir	9
06	Preparar a casa para vender	11
07	Anunciar bem: onde, como e a que preço	12
08	Receber e negociar propostas	13
09	O contrato-promessa de compra e venda	14
10	A escritura: o dia em que tudo se fecha	15
11	Casos especiais que fogem ao processo normal	16
12	Vender por conta própria ou com um consultor	17
13	Os erros mais caros, resumidos	18

Este guia tem carácter informativo geral e não substitui aconselhamento fiscal, jurídico ou imobiliário profissional adequado ao seu caso concreto.

Antes de começar

Vender uma casa costuma ser uma das decisões financeiras mais importantes que uma pessoa toma na vida, e no entanto a maioria dos proprietários chega ao processo com muito menos informação do que gostaria. Descobre-se o preço de um certificado energético já depois de ter marcado a primeira visita. Descobre-se a comissão de distrato do crédito só quando o banco a comunica, dias antes da escritura. Descobre-se que há isenção de mais-valias só depois de já ter perdido o prazo para a pedir.

Este guia junta, num único lugar e em linguagem simples, tudo o que precisa de saber antes de vender: como perceber quanto vale mesmo a sua casa, quanto lhe vai custar vender e quanto lhe vai sobrar de facto, que documentos tem de reunir e onde os pedir, como preparar a casa e o anúncio, como negociar uma proposta, o que protege o contrato-promessa, o que acontece na escritura, e os casos especiais que fogem ao processo normal, como ter crédito por pagar ou herdar o imóvel que agora quer vender.

Não é um manual jurídico nem um substituto de aconselhamento profissional para o seu caso concreto. É o mapa que lhe permite chegar a esse profissional já a fazer as perguntas certas, sem perder tempo nem dinheiro nas armadilhas mais comuns.



CAPÍTULO 1

Perceber o mercado antes de decidir vender

EM RESUMO

O mercado não se move da mesma forma em todo o país nem em todas as épocas. Antes de fixar expectativas, olhe para o que se vendeu mesmo na sua zona e seja honesto sobre a pressão que tem para vender.

Antes de pensar em preços e documentos, vale a pena parar um momento na pergunta mais simples de todas: é boa altura para vender?

O mercado imobiliário português não se move da mesma forma em todo o país nem em todas as épocas do ano. Há zonas onde a procura ultrapassa claramente a oferta, sobretudo nos grandes centros urbanos e em localidades costeiras com procura turística, e há zonas do interior onde os imóveis podem ficar meses, ou mesmo anos, à espera de comprador. Antes de fixar expectativas, vale a pena olhar para o que se vendeu na sua rua ou no seu bairro nos últimos seis a doze meses, não apenas para o que está anunciado, porque os preços de anúncio são muitas vezes mais otimistas do que os preços a que os negócios realmente se fecham.

A época do ano também importa, embora menos do que a maioria das pessoas pensa. Os meses de primavera e o início do verão costumam trazer mais visitas, porque as famílias preferem mudar de casa antes do início do ano letivo e as casas mostram-se melhor com luz natural. Isto não significa que vender no inverno seja um erro, mas pode significar visitas mais espaçadas e um processo ligeiramente mais lento até à primeira proposta séria.

Há ainda uma pergunta que poucos proprietários se fazem a tempo: tem alguma pressão real para vender, ou pode dar-se ao luxo de esperar pelo comprador certo? Quem vende sob pressão, por precisar do dinheiro rapidamente ou por já ter comprado outra casa e não querer ficar com duas hipotecas em simultâneo, tende a aceitar propostas mais baixas do que aceitaria em circunstâncias normais. Se esse é o seu caso, vale a pena perceber isso desde o início e ajustar as expectativas, em vez de descobrir a pressão a meio de uma negociação, que é o pior momento para a descobrir.



CAPÍTULO 2

Quanto vale realmente a sua casa

EM RESUMO

A mesma casa tem três valores diferentes: o VPT (fiscal), a avaliação bancária (do banco do comprador) e o valor de mercado. Só o último serve para fixar o preço de venda.

A mesma casa tem, em Portugal, três valores diferentes, e confundi-los é um dos erros mais caros que um vendedor pode cometer.

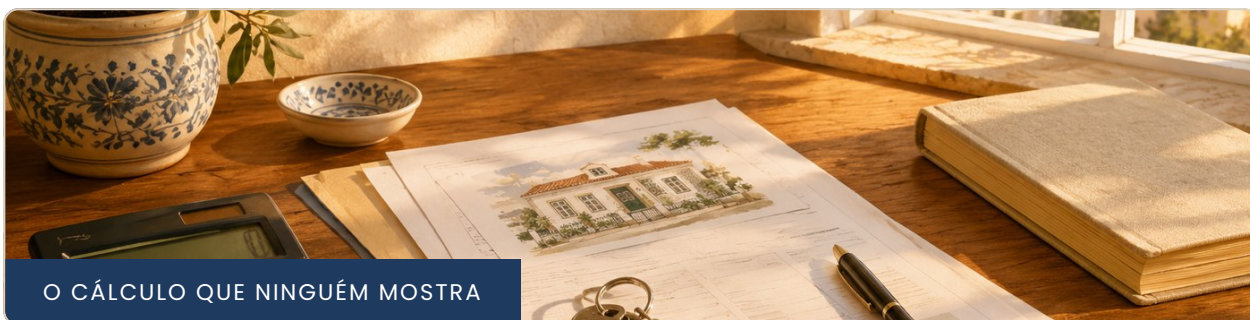
O primeiro é o valor patrimonial tributário, conhecido pela sigla VPT, que consta na caderneta predial. É um valor calculado pela Autoridade Tributária a partir de uma fórmula com vários coeficientes, como a área, a localização, a qualidade e conforto, e a idade do imóvel. Serve para calcular impostos, nomeadamente o IMI todos os anos e, na compra, o IMT e o imposto do selo. Não foi pensado para refletir o que um comprador está disposto a pagar hoje, e por isso pode estar bastante desfasado da realidade, tanto para cima como para baixo.

Um detalhe que poucos proprietários conhecem: o VPT só é atualizado de três em três anos de forma automática, e mesmo nessa atualização periódica alguns coeficientes, como a idade do imóvel, só mudam quando há um pedido de reavaliação. Isto significa que uma casa com vinte ou trinta anos, nunca reavaliada, pode estar a ser tributada quase como se fosse nova, com um VPT mais alto do que seria justo. O inverso também acontece em zonas que valorizaram muito nos últimos anos, onde o VPT antigo fica muito abaixo do valor real de mercado.

O segundo valor é a avaliação bancária, feita por um perito contratado pelo banco quando o comprador pede financiamento. Esta avaliação existe para proteger o banco, não para ajudar o vendedor a fixar o preço, e tende a ser conservadora. Se o valor de avaliação ficar abaixo do preço acordado entre as partes, o banco pode financiar apenas uma percentagem do valor avaliado, obrigando o comprador a entrar com mais capital próprio do que esperava, o que por vezes complica ou até inviabiliza o negócio já depois do contrato-promessa assinado.

O terceiro valor, e o único que verdadeiramente importa para fixar o preço de venda, é o valor de mercado: aquilo que um comprador real está disposto a pagar, hoje, por aquela casa concreta, naquela localização concreta. Chega-se a este número comparando vendas efetivamente concluídas de imóveis semelhantes na mesma zona, e não apenas anúncios ainda por vender, que costumam estar inflacionados. Um erro muito comum é fixar o preço a partir do VPT, achando que é um valor oficial e por isso fiável, ou a partir de uma avaliação bancária

antiga, feita numa altura em que o mercado estava diferente. Nenhum dos dois substitui uma análise séria de comparáveis reais.



CAPÍTULO 3

Quanto lhe vai ficar no bolso: todos os custos de vender

EM RESUMO

Vender por 300 000 € não é receber 300 000 €. Comissão, certificado, documentos, distrate e mais-valias saem do valor da venda. Conte, como referência prudente, com menos 20 a 40 mil euros numa casa de valor médio.

Aqui está o capítulo que separa quem vende com tranquilidade de quem chega à escritura com uma surpresa desagradável. Vender por trezentos mil euros não é receber trezentos mil euros na conta.

O primeiro custo, e normalmente o maior se vender com apoio de agência, é a comissão de mediação. Ronda tipicamente cinco por cento do valor da venda, mais IVA à taxa em vigor, embora seja negociável e varie consoante a agência e o imóvel. Numa casa vendida por duzentos e cinquenta mil euros, cinco por cento mais IVA representam cerca de quinze mil euros. Antes de assinar qualquer contrato de mediação, confirme exatamente o que essa comissão inclui: fotografias profissionais, gestão de anúncios em múltiplos portais, acompanhamento de visitas, apoio na verificação de documentos e acompanhamento até à escritura. Comissões diferentes por vezes escondem serviços muito diferentes.

Custo	Referência	Quem paga
Comissão de mediação	~5% + IVA (negociável)	Vendedor
Certificado energético	Dezenas a poucas centenas de €	Vendedor
Documentos e registos	Custos pequenos que somam	Vendedor
Distrato do crédito	Valor em dívida + comissão do banco	Vendedor
IRS sobre mais-valias	Variável (ver cap. 4)	Vendedor
IMT e imposto do selo	Da compra	Comprador

O segundo custo é o certificado energético, obrigatório por lei antes de anunciar legalmente o imóvel. O valor depende da tipologia e da área da casa, situando-se normalmente entre algumas dezenas e poucas centenas de euros, e é pago pelo vendedor. Não há forma de contornar esta obrigação: sem certificado válido, o anúncio não pode legalmente ser publicado, e a classe energética tem de constar nele.

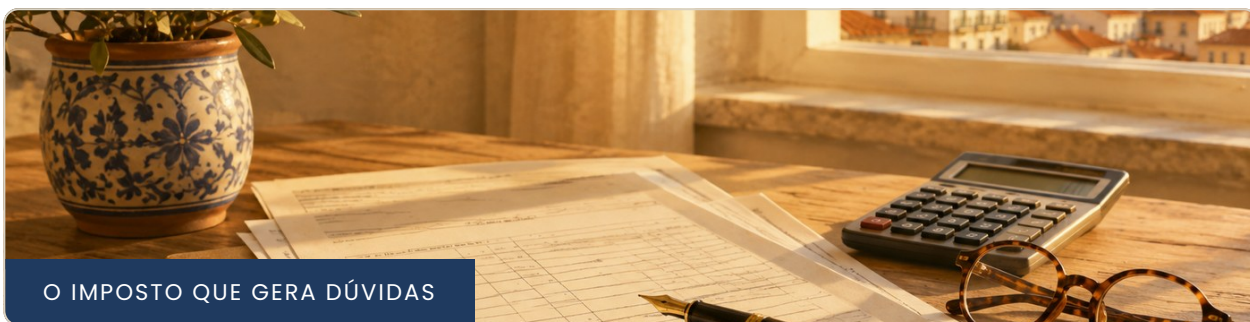
Depois há os custos de documentos e registos, individualmente pequenos mas que somam ao longo do processo: certidões do registo predial, eventuais atualizações da caderneta predial, e outros comprovativos que a operação possa exigir. A maioria pede-se hoje online, no Portal das Finanças ou no registo predial, e vale a pena tratá-los com antecedência, não apenas pelo custo mas porque um processo bem documentado evita atrasos e desconfianças por parte do comprador.

Se ainda tiver crédito habitação por liquidar, entra em jogo o distrato, que é o processo de cancelamento da hipoteca junto do banco e do registo predial. Na escritura, o valor em dívida é liquidado diretamente com o dinheiro da venda, e há ainda uma comissão de distrato a pagar ao banco. Peça ao seu banco, com antecedência, o valor exato em dívida nessa data e o custo concreto do distrato, porque estes valores mudam ao longo do tempo e é frequente os vendedores fazerem as contas com números desatualizados.

Por fim, o custo mais variável e o que gera mais dúvidas: o imposto sobre as mais-valias. Se vender por um valor superior ao que pagou, corrigido por alguns fatores, há um ganho, chamado mais-valia, que pode ser tributado em sede de IRS. Nem todo o ganho conta da mesma forma, existem despesas dedutíveis e correções ao valor de compra, e há isenções importantes que podem eliminar completamente este imposto em certas circunstâncias. Como o tema tem regras próprias e mudou recentemente, é tratado em profundidade no capítulo seguinte.

Atenção: o IMT e o imposto do selo associados à compra são pagos pelo **comprador**, não entram nas suas contas de venda, por muito que apareçam associados ao mesmo negócio.

Somando tudo, uma regra prática e prudente para uma casa de valor médio é contar com menos vinte a quarenta mil euros face ao preço de venda anunciado, consoante haja ou não crédito por liquidar e mais-valias a pagar. É uma estimativa, não uma certeza, e a única forma de saber o número real do seu caso é fazer as contas específicas antes de fixar o preço, não depois.



CAPÍTULO 4

Mais-valias, explicadas sem letra miúda

EM RESUMO

Não é o valor da venda que é tributado, é o ganho, e na maioria dos casos só metade conta para o IRS. Há isenções por reinvestimento, mas têm prazos apertados que se perdem se não forem conhecidos a tempo.

As mais-valias imobiliárias são provavelmente o tema fiscal que mais dúvidas gera entre quem vende casa em Portugal, e por isso merecem um capítulo só para elas.

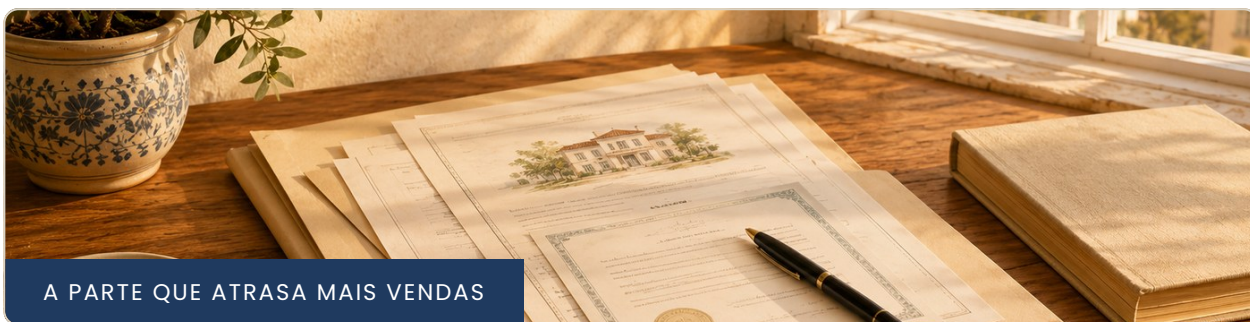
Em primeiro lugar, é importante perceber o que realmente é tributado. Não é o valor total da venda, mas sim o ganho: a diferença entre o valor pelo qual vendeu e o valor pelo qual comprou, com alguns ajustes pelo caminho. Ao valor de compra soma-se, por exemplo, a correção monetária, que atualiza esse valor em função da inflação acumulada ao longo dos anos que teve o imóvel, e ainda despesas documentadas, como obras de valorização comprovadas por fatura e a comissão paga na compra ou na venda. Quanto maior for o valor de compra corrigido, menor será o ganho tributável.

Na maioria dos casos, para residentes fiscais em Portugal, apenas metade desse ganho conta efetivamente para o IRS, sendo depois englobado aos restantes rendimentos e tributado às taxas progressivas normais. Este ponto surpreende muita gente que assume, erradamente, que todo o ganho é tributado à mesma taxa e na totalidade.

Existem depois isenções que podem eliminar total ou parcialmente este imposto. A mais conhecida é o reinvestimento do valor obtido na compra de nova habitação própria e permanente, dentro de prazos legais que começam antes da venda e se estendem até certo período depois dela. Desde dois mil e vinte e seis passou também a existir a possibilidade de reinvestir o valor da venda na aquisição de um imóvel destinado a arrendamento habitacional, com condições próprias relativamente ao valor máximo da renda praticada e aos prazos aplicáveis, uma alteração que interessa particularmente a quem vende uma segunda habitação ou um imóvel herdado sem intenção de comprar outra casa própria para viver.

É importante perceber que estas isenções não são automáticas: exigem que sejam cumpridos requisitos e prazos concretos, e que a intenção de reinvestir seja declarada e depois efetivamente concretizada. Quem perde o prazo, ou reinveste um valor inferior ao exigido, pode ver a isenção reduzida ou perdida por completo, já depois de ter contado com ela nas suas contas.

Recomendação prática: se há hipótese de mais-valia significativa, faça uma simulação antes de decidir o preço e antes de assinar o contrato-promessa, e confirme o seu caso junto de um contabilista. O custo de um erro aqui costuma ser muito superior ao de uma consulta antecipada.



CAPÍTULO 5

Os documentos que precisa de reunir, e porque deve começar já

EM RESUMO

A papelada é o que mais atrasa vendas, e é a única fase inteiramente nas suas mãos. Reúna cedo caderneta, certidão, licença de utilização e certificado, e confirme que as áreas coincidem entre documentos.

Se há uma fase do processo que atrasa mais vendas do que qualquer outra, é a papelada. A boa notícia é que, ao contrário do preço ou da negociação, esta parte está inteiramente nas suas mãos, e quanto mais cedo começar, menos hipóteses há de a documentação atrasar uma venda já negociada.

A caderneta predial é o documento fiscal que identifica o imóvel perante as Finanças, mostra o valor patrimonial tributário e confirma a descrição do prédio. Pede-se online, através do Portal das Finanças, normalmente em poucos minutos.

A certidão do registo predial confirma a situação jurídica do imóvel: quem é o proprietário registado, se existem ónus ou encargos, como hipotecas, e a descrição do prédio tal como consta na Conservatória. É essencial confirmar que esta descrição coincide com a da caderneta predial, porque diferenças de área entre os dois documentos são mais comuns do que se imagina e podem atrasar a escritura enquanto não forem esclarecidas.

A licença de utilização, quando aplicável, comprova que o imóvel está licenciado para o fim a que se destina, seja habitação, comércio ou outro uso. Imóveis mais antigos podem ter regimes próprios relativamente a esta exigência, pelo que vale a pena confirmar a situação concreta do seu caso junto da câmara municipal ou de um profissional que conheça o tema.

O certificado energético, já referido no capítulo dos custos, é obrigatório antes de anunciar e só pode ser emitido por um perito qualificado e registado, que visita o imóvel presencialmente. Peça orçamentos a mais do que um perito antes de decidir, porque os preços variam.

A ficha técnica da habitação pode ser exigida em imóveis mais recentes, dependendo da data de construção, e descreve as características técnicas da construção.

Se o imóvel fizer parte de um condomínio, é prudente pedir também uma declaração da administração sobre eventuais dívidas de quotas, porque encargos por liquidar podem complicar a venda ou gerar disputas com o comprador já perto da escritura.

Uma vez reunidos todos estes documentos, compare cuidadosamente áreas, descrições e titulares entre eles. Uma diferença de dez metros quadrados entre a certidão e a caderneta predial, uma obra ainda não registada na Conservatória, ou uma herança cuja partilha ainda não foi formalmente concluída são exemplos de situações que podem atrasar uma venda em semanas, ou mesmo meses, se só forem descobertas depois de já haver um comprador interessado com prazos apertados. Trate destas confirmações antes de anunciar, não depois de já ter uma proposta em cima da mesa.

Checklist de documentos

-  Caderneta predial (Portal das Finanças)

-  Certidão do registo predial (Conservatória)

-  Licença de utilização, quando aplicável (câmara)

-  Certificado energético válido (perito qualificado)

-  Ficha técnica da habitação, em imóveis recentes

-  Declaração do condomínio sobre dívidas, se aplicável



CAPÍTULO 6

Preparar a casa para vender

EM RESUMO

A primeira impressão pesa mais do que parece. Arrumação, pequenas reparações, luz natural e boas fotografias têm retorno desproporcional ao seu custo. Obras de fundo raramente se pagam.

Antes de tirar a primeira fotografia ou marcar a primeira visita, vale a pena investir algum tempo, e por vezes algum dinheiro, a preparar o imóvel. É a fase do processo com o melhor retorno relativamente ao esforço, porque a primeira impressão pesa mais na decisão de um comprador do que a maioria dos vendedores imagina.

Comece pela arrumação e pela limpeza profunda. Espaços com excesso de objetos pessoais e mobiliário parecem mais pequenos do que realmente são, e dificultam que um potencial comprador se imagine a viver ali. Retirar fotografias de família, coleções pessoais e mobiliário a mais ajuda a que o espaço pareça neutro e disponível.

Pequenas reparações fazem diferença desproporcional ao seu custo: uma torneira a pingar, um puxador solto, uma parede riscada ou um foco de luz fundido são o tipo de detalhe que um comprador atento nota e associa, ainda que inconscientemente, a falta de manutenção geral da casa. Resolver estes pormenores antes das visitas custa pouco e evita que a atenção do comprador se desvie do essencial.

A luz natural é um dos fatores mais valorizados em qualquer visita. Abra cortinas e persianas antes de cada visita, e se possível marque visitas em horas do dia em que a casa recebe mais luz natural. Em espaços mais escuros, lâmpadas com temperatura de cor mais quente ajudam a criar uma sensação de aconchego que a luz fria não transmite.

Sobre obras maiores, a regra geral é ponderar bem antes de investir. Renovações profundas, como cozinhas ou casas de banho completas, raramente se pagam a si próprias no preço final de venda, a não ser que o estado atual esteja claramente a afastar compradores. Pequenas intervenções, como uma demão de tinta neutra em paredes muito personalizadas ou desgastadas, costumam ter um retorno bastante melhor do que reformas de fundo.

As fotografias merecem atenção especial, porque são normalmente o primeiro contacto que um potencial comprador tem com a sua casa, muito antes de agendar uma visita. Fotografias tiradas com boa luz natural, num momento em que a casa está arrumada e sem elementos

que distraiam, fazem diferença real no número de contactos que o anúncio gera. Vale a pena considerar um investimento modesto em fotografia profissional, sobretudo em imóveis de valor mais alto, onde o retorno desse investimento tende a compensar largamente o custo.



O PRIMEIRO CONTACTO COM O COMPRADOR

CAPÍTULO 7

Anunciar bem: onde, como e a que preço

EM RESUMO

Um anúncio honesto e completo, com boas fotografias, e sobretudo um preço realista desde o início, são o que mais acelera a venda. Um preço inflacionado afasta compradores sérios logo na pesquisa online.

Com a casa preparada e os documentos reunidos, chega o momento de anunciar. Aqui entra em jogo uma decisão importante: vender com o apoio de uma agência, que trata da distribuição do anúncio, da gestão de contactos e do acompanhamento das visitas, ou vender por conta própria, assumindo pessoalmente cada uma destas tarefas.

Se optar por vender sozinho, os portais imobiliários mais utilizados em Portugal são o principal canal para chegar a compradores, e vale a pena anunciar em mais do que um simultaneamente para maximizar o alcance. O texto do anúncio deve ser honesto e completo: área, tipologia, estado de conservação, orientação solar, existência de elevador ou estacionamento, e a classe energética, que é obrigatória por lei. Anúncios que escondem ou minimizam aspetos menos favoráveis do imóvel geram visitas que terminam em desapontamento e desconfiança, o que raramente conduz a uma venda rápida.

O preço de anúncio merece particular cuidado, porque define desde o primeiro dia o tipo de comprador que o seu imóvel vai atrair. Um preço claramente acima do valor de mercado, mesmo que exista margem para negociar depois, tende a afastar compradores sérios logo na fase de pesquisa online, e o imóvel acaba por ficar meses parado, o que por sua vez gera desconfiança adicional entre quem vê o anúncio há muito tempo sem alteração. Um preço realista desde o início, baseado em comparáveis reais de vendas concluídas, é normalmente o fator que mais acelera todo o processo.

Se decidir contar com uma agência, escolha com cuidado e não decida apenas pelo valor da comissão. Peça referências de vendas recentes semelhantes à sua, confirme como pretendem promover o imóvel, com que qualidade de fotografia e em quantos canais, e leia com atenção o contrato de mediação antes de assinar, prestando particular atenção ao prazo de exclusividade, se existir, e às condições em que pode terminar o contrato caso não fique satisfeito com o serviço.



CALMA E NÚMEROS NA MÃO

CAPÍTULO 8

Receber e negociar propostas

EM RESUMO

Defina antes o seu mínimo e as condições inegociáveis. Uma proposta mais baixa com financiamento aprovado vale muitas vezes mais do que uma alta e incerta.

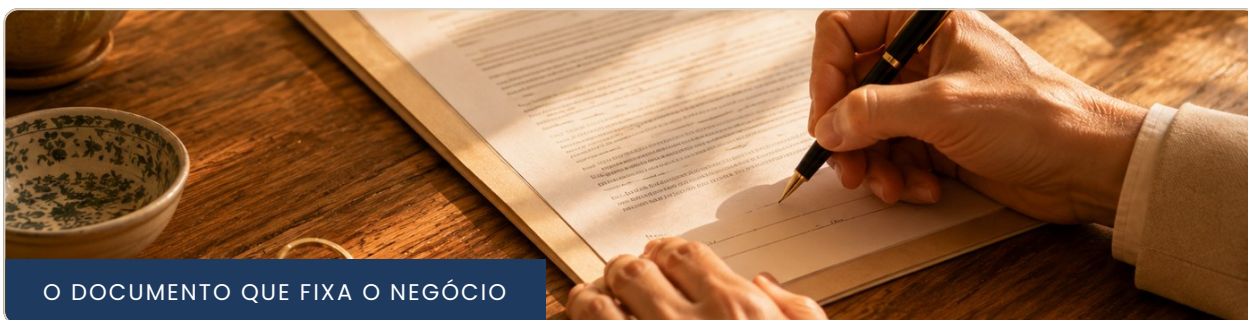
Quando surgirem as primeiras propostas, o momento pede calma e números concretos, não decisões apressadas movidas pela ansiedade de finalmente ter uma oferta em cima da mesa.

Antes de negociar, tenha claramente definido, por escrito para si próprio, qual o valor mínimo que aceita e quais as condições que considera inegociáveis, como o prazo até à escritura ou a manutenção de determinado mobiliário. Ter estes limites definidos antes da negociação evita que a pressão do momento leve a concessões de que se arrependa depois.

Uma proposta mais baixa mas com financiamento bancário já pré-aprovado costuma valer mais, na prática, do que uma proposta mais alta mas incerta, apresentada por um comprador que ainda não iniciou o processo de crédito. Negócios que caem a meio, depois de meses de espera, custam tempo e por vezes dinheiro, sobretudo se entretanto tiver recusado outras propostas válidas.

Quando avaliar uma proposta, considere não apenas o valor, mas também o prazo proposto para a escritura, se o comprador precisa de vender outro imóvel primeiro, e se pede alguma condição especial, como a manutenção de determinado equipamento ou mobiliário. Uma proposta ligeiramente inferior mas com condições mais simples e um prazo mais curto pode, no conjunto, ser a melhor opção para si.

Não tenha receio de contrapor de forma fundamentada, com base nos comparáveis de mercado que já reuniu antes de fixar o preço inicial. Uma negociação bem conduzida, com argumentos concretos de ambos os lados, tende a resultar num acordo mais estável e menos sujeito a desistências de última hora do que uma negociação apressada ou emocional.



CAPÍTULO 9

O contrato-promessa de compra e venda

EM RESUMO

O CPCV fixa o negócio antes da escritura e define o destino do sinal. A cláusula mais esquecida, e a mais cara quando falta, é a que regula o que acontece se o banco recusar o crédito ao comprador.

Chegado o acordo, o passo seguinte é normalmente a assinatura do contrato-promessa de compra e venda, conhecido pela sigla CPCV. Este documento fixa formalmente o negócio antes da escritura final, e por isso merece toda a atenção, não devendo ser tratado como uma mera formalidade.

O CPCV deve identificar claramente as partes, o imóvel, o preço acordado, o valor do sinal entregue pelo comprador no momento da assinatura, e o prazo previsto até à escritura. É também aqui que se definem as consequências caso alguma das partes desista do negócio: normalmente, se for o comprador a desistir, perde o sinal entregue, e se for o vendedor a desistir, tem de devolver o dobro do sinal recebido.

Uma cláusula frequentemente esquecida, e que pode custar caro quando falta, é a que regula o que acontece se o comprador não conseguir obter financiamento bancário. Sem esta previsão explícita no contrato, se o banco recusar o crédito ao comprador, o destino do sinal pode gerar um litígio prolongado entre as partes, cada uma reclamando ter razão sobre quem deve suportar essa perda. Uma cláusula bem redigida, com poucas linhas, pode prever expressamente que, nestas circunstâncias, o sinal seja devolvido sem penalização para nenhuma das partes, evitando meses de incerteza e eventuais processos judiciais.

Recomendação: dada a seriedade das consequências, vale a pena que o CPCV seja revisto por alguém com conhecimento jurídico antes de ser assinado, mesmo que a redação inicial pareça simples. O custo dessa revisão é tipicamente uma fração pequena do que está em jogo.



CAPÍTULO 10

A escritura: o dia em que tudo se fecha

EM RESUMO

Na escritura a propriedade muda de dono e recebe o valor em falta. O crédito é liquidado se existir, e a mais-valia transita para o IRS do ano seguinte. Confirme o valor em dívida com o banco na véspera.

A escritura pública é o momento em que a propriedade do imóvel passa formalmente do vendedor para o comprador, e em que se recebe o valor remanescente do preço acordado, depois de descontado o sinal já pago no CPCV.

É também neste momento que se acertam contas importantes. Se existir crédito habitação por liquidar, o valor em dívida é pago diretamente ao banco a partir do montante da venda, e o distrato da hipoteca é formalizado. Confirme com antecedência, junto do seu banco, o valor exato em dívida na data prevista da escritura, porque este valor muda todos os dias com os juros acumulados.

É comum que a escritura seja realizada através do serviço Casa Pronta, disponível em conservatórias e balcões próprios, que permite tratar num único ato a escritura, o registo predial e, quando aplicável, o cancelamento da hipoteca, simplificando bastante o que antes exigia deslocações a várias entidades diferentes.

Depois da escritura, se houver mais-valia tributável na venda, essa informação transita para a declaração de IRS do ano seguinte, no anexo próprio, pelo que vale a pena guardar cuidadosamente todos os documentos relacionados com o negócio, incluindo comprovativos de despesas dedutíveis, para simplificar essa declaração quando chegar a altura.

Feita a escritura, entrega-se normalmente as chaves ao novo proprietário, e a casa deixa oficialmente de ser sua.



CAPÍTULO 11

Casos especiais que fogem ao processo normal

EM RESUMO

Crédito por pagar, imóveis herdados, terrenos atípicos e empresas de compra rápida seguem regras próprias. Em todos, vale a pena aconselhamento antes de anunciar.

Vender com crédito habitação por liquidar

Peça ao banco, com bastante antecedência, o valor exato em dívida e o custo do distrato, porque estas contas mudam com o tempo e é frequente vendedores planearem com números desatualizados, descobrindo a diferença apenas na própria escritura.

Vender um imóvel herdado

Antes de poder vender, é necessário que a habilitação de herdeiros esteja concluída e que o imóvel esteja registado em nome de todos os herdeiros na Conservatória. Sem este passo, não é possível celebrar a escritura. Se existir mais do que um herdeiro, é ainda necessário que todos estejam de acordo com a venda e com os termos, o que por vezes exige negociação prévia entre familiares antes sequer de anunciar. Há também especificidades fiscais próprias na venda de imóveis herdados, relacionadas com o valor de aquisição considerado para efeitos de mais-valias, que vale a pena confirmar junto de um profissional.

Terrenos e imóveis atípicos

Terrenos, imóveis rústicos ou propriedades com características fora do comum seguem por vezes regras próprias de documentação e avaliação, e o cálculo de valores pode não seguir as fórmulas simples de um apartamento comum. Nestes casos, vale especialmente a pena procurar aconselhamento especializado antes de anunciar.

Vender a empresas de compra rápida

As empresas do tipo «compramos a sua casa» propõem comprar rapidamente, muitas vezes em dinheiro, mas o valor oferecido é tipicamente inferior ao de mercado, porque o modelo assenta nessa diferença. Pode fazer sentido para quem precisa de vender com grande urgência, mas compare sempre com uma estimativa séria de mercado antes de aceitar, para perceber quanto está a abdicar em troca da rapidez.



A DECISÃO DE TEMPO CONTRA DINHEIRO

CAPÍTULO 12

Vender por conta própria ou com um consultor imobiliário

EM RESUMO

Não há resposta universal. Por conta própria poupa a comissão mas assume tudo. Com consultor, delega o processo e o conhecimento dos pontos que mais custam a errar. Decida pelos três fatores: tempo, experiência e complexidade.

Esta é, para muitos proprietários, a primeira grande decisão do processo, e não existe uma resposta certa universal, apenas a resposta certa para a sua situação concreta.

Vender por conta própria poupa o valor da comissão, que como vimos pode representar uma quantia considerável. Em contrapartida, exige que o próprio proprietário assuma inteiramente tarefas como fotografar e anunciar o imóvel, gerir e responder aos contactos recebidos, organizar e conduzir as visitas, negociar diretamente com potenciais compradores, e verificar que toda a documentação está correta e completa antes da escritura.

Contar com um consultor imobiliário implica pagar uma comissão, mas em troca delega-se todo este trabalho, incluindo o acesso a uma rede mais alargada de potenciais compradores, muitas vezes já qualificados quanto à sua capacidade financeira antes mesmo da primeira visita. Um consultor experiente traz ainda conhecimento acumulado sobre os pontos que mais frequentemente correm mal num processo de venda, como a cláusula de financiamento no CPCV ou o momento certo para acionar uma isenção fiscal, conhecimento que só se adquire tipicamente depois de já ter cometido, ou visto de perto, alguns destes erros.

Vale a pena notar que, na prática, os processos de venda que correm mal costumam falhar sempre pelas mesmas razões: um preço inicial mal calculado que afasta compradores sérios logo de início, documentos em falta descobertos apenas quando já existe um comprador com pressa, e cláusulas contratuais mal redigidas ou omissas que geram conflitos evitáveis. Um profissional que conheça bem estes três pontos e os acompanhe de perto acaba frequentemente por se pagar a si próprio várias vezes ao longo do processo, mesmo quando a comissão parece elevada à primeira vista, sobretudo em negócios com maior complexidade, como imóveis herdados, terrenos, ou situações com múltiplos proprietários.

A decisão certa depende do seu tempo disponível, da sua experiência prévia com este tipo de processos, e da complexidade concreta do seu caso. Vale a pena pesar honestamente estes três fatores antes de decidir, em vez de decidir apenas em função do valor da comissão.



PARA CONSULTA RÁPIDA

CAPÍTULO 13

Os erros mais caros, resumidos

Ao longo deste guia foram identificados vários erros que custam tempo e dinheiro a quem vende casa. Reúnem-se aqui, num único lugar, para consulta rápida.

- ! Fixar o preço com base no VPT ou numa avaliação bancária antiga, em vez de comparáveis reais de mercado.
- ! Anunciar o imóvel sem certificado energético válido, o que torna o anúncio ilegal.
- ! Assinar o contrato-promessa sem uma cláusula clara sobre o que acontece se o comprador não obtiver financiamento.
- ! Não confirmar, com antecedência e junto do próprio banco, o valor exato em dívida e o custo do distrato.
- ! Ignorar a existência e os prazos das isenções de mais-valias até já ser tarde para as aproveitar.
- ! Anunciar sem ter reunido e confirmado a documentação, descobrindo discrepâncias com um comprador já à espera.
- ! Aceitar a primeira proposta apenas pela ansiedade, sem comparar com o valor de mercado nem pesar as condições.

Chegou ao fim do guia. O próximo passo é a sua casa.

Este guia deu-lhe o mapa completo do processo de vender uma casa em Portugal. Mas cada casa e cada situação têm particularidades que um guia geral não consegue substituir. Para saber quanto lhe fica mesmo no bolso no seu caso concreto, faça as contas em minutos.

SIMULADOR GRATUITO

Quanto vou receber, de facto, pela minha casa?

guiadoproprietario.pt/simuladores/valor-liquido-venda/

Este guia tem carácter informativo geral e não substitui aconselhamento fiscal, jurídico ou imobiliário profissional adequado ao seu caso concreto.